

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5864/2531

นายสมพงษ์ มาลีวงค์
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์
ล.

พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
มีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.2530 มาตรา 30

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 13

เมื่อปี พ.ศ.2527 โจทก์ถูกลงโทษด้วยการลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้นและถูกตัด
เดือนเป็นหนังสือ ได้รับการล้างมลทินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา
60 พรรษา พ.ศ.2530 เฉพาะการถูกลงขั้นเงินเดือนซึ่งเป็นโทษทางวินัยที่ได้รับไป
แล้วเท่านั้น ส่วนการตัดเดือนเป็นหนังสือซึ่งตามข้อบังคับของจำเลยมิได้ถือเป็นโทษ
จึงไม่ได้รับการล้างมลทิน ต้องถือว่ากรณีที่โจทก์เคยถูกตัดเดือนเป็นหนังสือยังมีอยู่
กรณีที่โจทก์มากระทำความผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยคือในปี พ.ศ.2529 แต่ไม่ได้รับ
การล้างมลทินเพราะยังไม่ถูกลงโทษ เมื่อจำเลยพบการกระทำความผิดหลังจากที่พระราช
บัญญัติดังกล่าวใช้บังคับแล้วก็นำเหตุดังกล่าวมาลงโทษให้โจทก์ออก จากงานตามข้อ
บังคับของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ ครึ่งสุดท้ายตำแหน่งผู้จัดการสายการบินรถประจำทางสาย ๙๙ ต่อมาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ จำเลยได้มีคำสั่งที่ ๕๓/๒๕๓๑ ให้โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ โดยกล่าวหาว่าโจทก์ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจตราควบคุมเอกสารการทำงานของพนักงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เป็นเหตุให้จำเลยเสียหาย และโจทก์เคยกระทำผิดเช่นนี้จนถูกลงโทษทางวินัย ลดขั้นเงินเดือนและเตือนเป็นหนังสือแล้วเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ แต่ไม่ประพฤติตัวให้ดีขึ้นเป็นความผิดวินัยตามข้อบังคับฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๒๔) ซึ่งมีโทษตามข้อ ๙.๒, ๙.๓, ๙.๖ และ ๙.๘ ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม จำเลยจะอาศัยเหตุดังกล่าวปลดโจทก์ออกจากงานไม่ได้กล่าวคือจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินใช้บังคับแล้ว ซึ่งมีผลทำให้โทษที่โจทก์ได้รับเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ถูกยกเลิกไป โดยถือว่าโจทก์ไม่เคยถูกลงโทษหรือต้องโทษ ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๕๓/๒๕๓๑ ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งอัตราค่าจ้าง และสภาพการจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดิมโดยนับอายุงานต่อกับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างหรือค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เหตุที่จำเลยให้โจทก์ออกจากงานเพราะตรวจพบว่าการจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน ได้ร่วมกับพนักงานอื่นสมคบกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารบันทึกการทำงานเพื่อเบียดบังเอาผลประโยชน์ จำเลยจึงตั้งกรรมการขึ้นสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าเหตุเกิดจากการปล่อยปละละเลยขาดความเอาใจใส่ในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัย ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย รายงานเท็จและเสนอความเห็นไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์ซึ่งโจทก์เคยถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือน และตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว คณะกรรมการ

เห็นควรลงโทษให้ออก จำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากพนักงาน จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของจำเลยที่ ๕๗/๒๕๓๑ ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่ง อัตราค่าจ้างและสภาพการจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดิมโดยนับอายุงานต่อ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ว่า ในชั้นพิจารณาโจทก์ยอมรับแล้วว่าในปี ๒๕๒๗ และปี ๒๕๓๐ โจทก์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ขาดความเอาใจใส่ และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลย จนเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ โจทก์ยังได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารซึ่งเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินฐานปลอมแปลงเอกสารและรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเบียดบังผลประโยชน์เป็นของตนเองโดยเจตนาทุจริต เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้าง โดยไม่ออกตามข้อบังคับ ฉบับที่ ๔๖ ข้อ ๘ ได้ แต่จำเลยมีคำสั่งลงโทษเลิกจ้างคลาดเคลื่อนจากข้อบังคับโดยลงโทษเพียงให้ออกตามข้อบังคับ ข้อ ๙ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าให้เพิกถอนคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๓๑ และให้รับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิมเป็นการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๑ ของศาลแรงงานกลางว่า โจทก์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ขาดความเอาใจใส่ และฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยมาแล้ว เมื่อปี ๒๕๒๗ โดยโจทก์ถูกลงโทษด้วยการลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และถูกตักเตือนเป็นหนังสือมาแล้ว ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๕๘/๒๕๒๗ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๕ ส่วนเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยการให้ออกจากกรณีที่โจทก์กระทำผิดระเบียบข้อ

บังคับของจำเลยเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ , ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙, ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๒๙, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ และ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๒๙ ดังนี้ การถูกลงโทษทางวินัยของโจทก์ที่ได้รับการล้างมลทิน ตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๓๐ จึงมีเฉพาะการถูกลงโทษ
ลดชั้นเงินเดือนที่ได้รับโทษไปแล้วตามคำสั่งของจำเลยที่ ๕๘/๒๕๒๗ เท่านั้น ส่วนการ
ถูกตัดเดือนเป็นหนังสือตามคำสั่งดังกล่าว หากใช่เป็นการถูกลงโทษอันจะได้รับการ
ล้างมลทินไม่ กรณีจึงต้องถือว่าการที่โจทก์เคยถูกตัดเดือนเป็นหนังสือยังมีอยู่ ส่วน
การกระทำผิดตามคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๓๑ ที่จำเลยอ้างมาเป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างครั้งนี้
โจทก์มิได้ถูกลงโทษทางวินัยและได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้ว
ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ ดังกล่าวใช้บังคับ โจทก์จึงไม่ได้รับการล้างมลทินใน
ความผิดทางวินัยคราวที่จำเลยอ้างมาเป็นมูลเลิกจ้างโจทก์ ปรากฏตามคำสั่งที่
๕๗/๒๕๓๑ ตามเอกสารหมาย ล.๙ ว่า โจทก์กระทำผิดวินัยฐานจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับคำสั่งของจำเลย ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้จำเลย
ได้รับความเสียหาย รายงานเท็จและเสนอความเห็นไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชา
ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์ กล่าวคือปล่อยปละละเลย ขาดความเอาใจ
ใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรวจตราควบคุมเอกสารการทำงานของพนักงานให้เป็นไป
โดยเรียบร้อยถูกต้อง มีการแก้ไขเอกสารการปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ แต่จากการสอบสวนไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้
แก้ไขเอกสารดังกล่าว จำเลยจึงถือว่าโจทก์กระทำผิดวินัยตามข้อ ๔.๓, ๔.๗ และ
๔.๑๑ แห่งข้อบังคับของจำเลย ฉบับที่ ๔๖ ฯ (พ.ศ.๒๕๒๔) โดยให้ลงโทษตามข้อ
๙.๒, ๙.๓ และ ๙.๘ ตามข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งกรณีเหล่านี้กำหนดอยู่ในข้อบังคับข้อ ๙
ว่า "การลงโทษให้ออกนั้นให้กระทำในกรณีที่พนักงานกระทำผิดวินัย อันเป็นเหตุให้

เสียหายแก่องค์กรไม่ถึงร้ายแรงและได้รับการตัดเตือนเป็นหนังสือแล้วในความผิดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

๙.๒ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่อยู่เนื่อง ๆ

๙.๓ จงใจไม่ปฏิบัติระเบียบข้อบังคับคำสั่งขององค์การระเบียบของส่วนราชการหรือมติคณะรัฐมนตรี

ฯลฯ

๙.๘ ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่

ฯลฯ"

พึงเห็นได้ว่า การที่จะลงโทษโจทก์ตามข้อบังคับข้อ ๙ โจทก์จะต้องได้รับการตัดเตือนเป็นหนังสือในความผิดตามข้อ ๙.๒, ๙.๓ และ ๙.๘ มาก่อน และดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วในตอนต้นว่า กรณีของโจทก์การถูกตัดเตือนเป็นหนังสือไม่ได้รับการล้างมลทิน จึงต้องถือว่าโจทก์ยังคงเป็นผู้ถูกตัดเตือนเป็นหนังสือมาก่อน จำเลยจึงชอบที่จะลงโทษโจทก์ตามคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๓๑ ของจำเลยได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายอรรถพงษ์ กุลโชติรังสรรค์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ